



Universidad Autónoma de Santo Domingo

Presentado por:

Alejandra Alt. Reyes R.

Matricula:

100704706

Profesor:

Jose Luis Tavares T.

Materia:

Derecho Administrativo

Tema:

Cuestionario II

Fecha:

04/11/2025

1. Están los ayuntamientos facultados para establecer sanciones? Explique su respuesta.

Sí. Los ayuntamientos, mediante sus órganos municipales, tienen potestad para imponer sanciones administrativas por infracción de ordenanzas, reglamentos y licencias municipales. Los ayuntamientos sí están facultados, siempre que las sanciones estén reguladas por ley u ordenanza municipal, respetando los principios de legalidad, proporcionalidad y debido proceso.

2. Escriba las funciones municipales del síndico, del presidente del ayuntamiento y del tesorero.

- *Síndico.* Algunas de sus funciones, conforme al artículo 61 y otras de la ley: rendir cuentas al concejo municipal de las decisiones adoptadas, presentar el presupuesto, dirigir la administración municipal, ejecutar las competencias municipales propias, velar por la prestación de los servicios, supervisar al personal municipal, etc.
- *Presidente del ayuntamiento.* Las funciones del presidente del concejo municipal incluyen dirigir las sesiones, garantizar el cumplimiento del reglamento interno del concejo, coordinar las comisiones permanentes del concejo, etc.
- *Tesorero municipal.* En la práctica, las funciones del tesorero incluyen: la recaudación de los ingresos municipales; la custodia de los fondos municipales; la preparación de informes de cuentas y balances; colaborar con la contraloría interna; supervisar la ejecución presupuestaria; coordinar con la contraloría que los pagos y gastos estén debidamente autorizados. Es habitual que los ayuntamientos tengan un manual de funciones donde el tesorero aparece con dichas responsabilidades.

3. ¿Cómo se crean los distritos municipales?

Según el artículo 23 de la Ley 176-07: “Dentro del término municipal, mediante ley se podrán establecer distritos municipales, secciones y parajes.” Es decir, la creación de un distrito municipal exige una ley que establezca su denominación, límites, subdivisiones y demás aspectos. La ley de creación del municipio o de la modificación territorial define dichas subdivisiones (Artículo 24 párrafo I).

Por tanto, no basta una ordenanza municipal: se requiere ley aprobada por el Congreso Nacional que cree el distrito municipal.

4. ¿Quién nombra la junta municipal?

Respecto de su nombramiento: En el municipio, el concejo municipal (y el síndico) cumplen funciones normativas; la membresía de la junta municipal se define en la ley que crea el distrito. En los distritos se habla de que el director y los vocales son elegidos (y sus suplentes) cada cuatro años por el pueblo, según la Constitución.

En consecuencia, la junta municipal en distritos municipales es elegida por sufragio popular, no es nombrada mediante designación, salvo en casos especiales.

5. ¿Qué funciones tiene la junta municipal?

Es sus funciones incluyen: aprobar los planes de desarrollo, aprobar reglamentos y ordenanzas, fiscalizar la gestión del director o alcalde del distrito, aprobar el presupuesto y las cuentas, supervisar la administración municipal o distrital, interrelacionarse con la comunidad, etc. En resumen: la junta municipal actúa como órgano normativo y de control/ fiscalización en el ámbito local.

6. ¿Cuáles son las atribuciones de los alcaldes pedáneos?

Sus atribuciones son:

- Ejecutar las instrucciones del síndico municipal en el ámbito de la sección.
- Colaborar con la administración municipal para asegurar la prestación de servicios locales (limpieza, mantenimiento, ornato público, etc.).
- Velar por que las leyes, ordenanzas y reglamentos municipales se cumplan en su sección.
- Servir de enlace entre la comunidad de la sección y el ayuntamiento.

7. ¿Quién nombra a los alcaldes pedáneos?

En la práctica, es habitual que el ayuntamiento, por medio del síndico y el concejo municipal, proceda a su designación mediante decreto municipal u ordenanza del ayuntamiento, lo cual está dentro de las competencias locales para la estructura desconcentrada. La normativa municipal permite a los ayuntamientos organizar sus estructuras internas sin otros límites que los establecidos en la ley. Por tanto, el alcalde pedáneo es nombrado por el ayuntamiento del municipio (o por el síndico con visado del concejo), conforme a la ordenanza o decreto local correspondiente.

8. ¿De qué se ocupa la sección de planeamiento urbano?

Las funciones de la sección de planeamiento urbano incluyen:

- Elaborar y proponer los instrumentos de ordenamiento territorial municipal (planes, mapas de uso de suelo, zonificaciones).
- Gestionar la autorización de usos de suelo, subdivisiones, edificaciones, licencias urbanísticas.
- Velar por la disciplina urbanística: que construcciones cumplan los reglamentos, normas de edificación, y que se respeten los límites y las zonas establecidas.
- Coordinar con otras áreas municipales (obra pública, medio ambiente, catastro) para el desarrollo urbano ordenado.
- Promover el desarrollo urbano sostenible, preservación del patrimonio urbano, espacios públicos, etc.

9. ¿Qué es el fondo inmobiliario?

En sentido general, un “fondo inmobiliario” es un instrumento de inversión colectiva que invierte en bienes inmuebles (o derechos sobre inmuebles) para generar ingresos mediante arrendamiento, plusvalía o venta. En la República Dominicana existen fondos de inversión cerrados inmobiliarios, regulados por la Superintendencia del Mercado de Valores de República Dominicana.

10. ¿Qué es un establecimiento público?

Un “establecimiento público” se entiende comúnmente como una entidad creada por el Estado para la prestación de servicios de interés general, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. En sentido amplio: es un organismo público que presta servicios o gestiona actividades que el Estado ha considerado de utilidad pública, en el marco de la administración pública.

11. ¿Qué es un establecimiento de utilidad pública?

Un establecimiento de utilidad pública puede entenderse como una entidad, obra o servicio organizado por el Estado o una entidad pública que tiene por objeto satisfacer una necesidad general de la comunidad y por ello se declara como de utilidad pública.

12. Diferencia entre establecimiento público y establecimiento de utilidad pública.

- Un establecimiento público: entidad administrativa creada por el Estado u organismo público con personalidad jurídica y patrimonio propios, para gestionar uno o varios servicios públicos o de interés general.
- Un establecimiento de utilidad pública: hace referencia al carácter de una entidad, obra o servicio (o bien inmueble) que se considera de “utilidad pública”, es decir que sirve para el bien común, la satisfacción de necesidades colectivas, y que en ciertos casos habilita la expropiación, etc.

13. ¿A quién pertenecen los yacimientos mineros en nuestro país?

Conforme al artículo 1 de la Ley 146-71 de Minería, artículo 2, “las sustancias minerales de toda naturaleza ... pertenecen al Estado”. Es decir, los yacimientos mineros pertenecen al Estado dominicano, aun cuando el suelo pertenezca a un particular. El concesionario obtiene el derecho de exploración o explotación; ese derecho es distinto de la propiedad del suelo.

14. ¿Qué derecho tiene el propietario del suelo en que se encuentre la mina?

Aunque la propiedad del suelo corresponde al particular, el derecho a la explotación del yacimiento (minero) pertenece al Estado, mediante concesión o contrato (Ley 146-71, artículo 3 y 6).

En concreto:

- El propietario del suelo conserva su dominio sobre la tierra (superficie) conforme al derecho de propiedad que reconoce la Constitución (artículo 51).
- Sin embargo, el Estado puede conceder el derecho de exploración/explotación a terceros, y dicho derecho es distinto del derecho de propiedad del suelo. Ley 146-71, artículo 6.
- El propietario del suelo tiene derecho a que se le indemnice en los casos que la explotación le cause daños, y al respeto de procedimientos de expropiación o servidumbre si la ley así lo prevé.
- En práctica, debe permitir al concesionario minero o al Estado realizar las actividades en las condiciones legales y reglamentarias.

Por tanto, el propietario del suelo no pierde su título, pero su uso puede estar condicionado por la explotación minera, por declaraciones de utilidad pública o interés nacional, y por las obligaciones que impone la ley minera.